

القانون الإداري

للمؤقة الثانية قانون

إعداد

١٦٧٤٩٩٩٤

١٦

تعريف القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ينشئ على مجموعة من القواعد التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها وشؤونها ووسائلها وعلاقتها بالافراد باعتبارها سلطة عامة في الدولة.

القانون الإداري يتضمن ثلاث أنواع من القواعد القانونية:

(م) قواعد متعلقة بتنظيم الإدارة، (ب) القواعد التي تحكم نشاط الإدارة

(ج) القواعد التي تخصه بالفصل بين المنازعات بين الإدارة والافراد وبعضها ببعض.

المطلب الأول: الفرق بين القانون الإداري والقانون الدستوري

القانون الدستوري: قانون يختص في بيان شكل الدولة ونظام الحكم في الدولة وبيان السلطات الموجودة في الدولة، وعلاقة السلطات الموجودة في الدولة ببعضها البعض وهل لسلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى؟، الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد.

ولكنه المرتبط بينهما كلاً منهما من فروع القانون العام.

القانون الدستوري يضع القواعد العامة للدولة وتذهب عملية التنفيذ إلى السلطة التنفيذية في الدولة أو القانون الإداري.

الفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري

(م) معيار التمييز بينهما أعمال الإدارة الحكومية وأعمال الإدارة الإدارية. (ب) معيار موضوعات الدراسة وهما:

المطلب الثاني: الفرق بين القانون الإداري والقانون المدني

العلاقة بين: القانون المدني هو القاعدة العامة والتمهيدية العامة التي تحكم علاقات

الأفراد ببعضهم البعض وهي وقت قريب كانت القانون المدني يطبق على سائر العلاقات.

الفرق بين: القانون المدني يحكم كى العلاقات الخاصة ومنه ما نختصم فيه إلى إرادته الأفرار

في حين أن القانون الإداري يحكم العلاقات العامة فختصم فيه إلى مبادئ أخرى

القانون المدني يحكم القواعد الإرادية عند الأفرار أو يترك العلاقات وفقاً لمبدأ سلطان الإدارة

في حين أن القانون الإداري ينظم الروابط التي تدخل في ^{نطاق} الإدارة باعتبارها سلطة إدارية يمكنها

القانون ^{السلطة} العام من امتيازات تطولها حقه المبادر والتنفيذ المباشر

المنازعات الناشئة عن: المنازعات الناشئة عن منازعات القانون المدني والقانون الخاص

تدخل في ولاية القضاء العادي أما المنازعات الناشئة من القانون الإداري أمينة تدخل في

الولاية في اختصاص المحاكم الإدارية

كيف تأثر كلا منهما بالآخر : كما وجود قواعد في القانون المدنى تسرى بطبيعتها على جميع الروابط سواء كانت فاعله ادارية مثل اركان انقضاء العقد الرضا والحل والفسخ كما تخضع الإدارة الى في بعض الحالات الى القانون المدنى كما يقتبس بعض القواعد الإدارية من القواعد المدنية مثل المسؤولية التقصيرية (كأفطاسب ضرر يلزم مرتكبه بالتعويضه)

ملاحظات : القانون الإدارى ليس ملزم بتطبيق القانون المدنى إلا إذا نص المشرع على ذلك ، القانون المدنى قد يلجأ الى القانون الإدارى (إذا كان زمانه)

في المطلب الثالث : الفروق بين القانون الإدارى وعلوم الإدارة العامة

الفرقة : فكرة الإدارة تعتمد على النظرة الى النواحي الفنية

مما يميزه كلاً من العلمياً حول موضوع واحد وهو الإدارة ومنه فمفاهيمه صرته في الموضوع الذى يبحث عنه به

معلم الإدارة يخرج من الفروع الاجتماعية يعنى تكوينه وتفسير نشاط المنظمات الإدارية العامة بعكس القانون الإدارى

عوامل المقاربات بينهما : كلاهما يدور حول الإدارة والجهاز الإدارى في الدولة

مما يؤدى الى مزج على الإدارة والقانون الإدارى

عوامل الاختلاف : القانون الإدارى يتناول الجانب التنظيمى للإدارة في حين أنه علم الإدارة العامة لا يتناول الكيفية التنظيمية وكيفية الإدارة وكيفية العمل أو الناحية الفنية

كما أنه للقانون الإدارى ضوابطه عامه من الناحية البيروقراطية والتنظيمية الرسمية والتنظيمية التقاليد المشرع لها أنه يقتصر على النصوص القائمة ومدى طلائع الإدارة لمبدأ المستوعبة

ويلغى التراجع بسيادة القانون أما على الإدارة فتحتمل على دراسة علم الإدارة من حيث هو واقع وانما تبعت عنه أفضى طرق الإدارة من الناحية العملية

في المطلب الرابع : الفروق بين القانون الإدارى وقانون المرافق

إذا كان المشرع في العصر الحديث اول الاجرائية اما مع محاكم مجلس الدولة بعنه الاهتمام الى هذه الاهتمام ليس كافياً وليس بالقدر الذى تتطلبه المعايير الإدارية

بالإزالة للمعايير في بدايتها وقد تكونت ترتيب على عدم وجود قانون اجرائيات أمام المحاكم الإدارية أنه تشعب الرى حول القواعد الإدارية التى يتعين اتباعها

للرولى الأول : أنه قانون المرافق هو القانون العام للقواعد الإجرائية

و يترتب على ذلك :-

أ) أنه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الشريعة العامة تطبق هنا وتطبق هنا (في المرافعات وفي الإدارة)
ب) أنه المشرع وإن كان يملك وضع تنظيم إجرائي خاص بتطبيق المنازعات الإدارية إلا أنه يطبقه في حالة وجوده نفسه في المرافعات المدنية والتجارية
ج) الرأي الثاني :- يرى استقلال القواعد الإجرائية أمام محاكم مجلس الدولة :-

مسلك المشرع والقضاء في مصر :-

في بادئ الأمر كانت تطبق المرافعات أمام مجلس الدولة وحالاً بدأ يتجه إلى استقلال قواعد الإجراءات الإدارية والمجلس المرافق والإداري

عوامل استقلال الإجراءات أمام القضاء الإداري :-

أ) طبيعة الولاية القضائية :- القضاء الإداري يختص بالفضل في المنازعات الإدارية والقضاء العالي يختص بالفضل بين المنازعات المدنية أو العارية

ب) طبيعة التنظيم القضائي :- أنه التنظيم الإداري في القصد العالي مختلف عنه تنظيم القضاء في القضاء الإداري .

ج) طبيعة مركز الخصوم :- مراكز الخصوم في القضاء العالي متساوية إنفا في القضاء الإداري غير متساوية

د) طبيعة المنازعات التي ترفع للقضاء :- ترفع للقضاء العالي المنازعات العارية والمعنا. الإداري للمنازعات الإدارية

هـ) المنازعات الإدارية وما تقوم عليها إجراءات :- قانون المرافعات يحكم المنازعات العارية وتستخدم هذه الإجراءات

أما في محاكم العارية يحكم القانون الإداري

في الدعاوى الإدارية يمكن حصرها في حين أنه الدعاوى العارية لا يمكن حصرها

و) طبيعة القواعد التي تحكم النزاع :- يطبق على النزاع العاري قضاء عالي وعلى النزاع الإداري قضاء إداري

ز) الغاية من التقاضي في القضاء العالي الوصول لصفة مع شخص آخر في الإداري ضمان صياد المشرع وغيره

مع أنه الوجه الإداري تصدر قرارات موافقة للقانون وولية مخالفة للقانون

في المطلب الخامس، القانون الإداري والقانون العيني

عوامل التقارب :- أنه كل منهما يهدف إلى تحقيق من فروع القانون العام

لأنه في بعض الأنظمة قد يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري مسؤولية معينة

في المطلب السادس، القانون الإداري والقانون المالي

القانون المالي يعتمد على لإرادات الدولة ونفقات الدولة ، حتى وقت قريب كان القانون المالي

فروع من فروع القانون الإداري

المعارضة بين القانون الإداري والقانون المالي في عمل المرافعة العامة بالدولة وتنظيمها وإنشائها

أما القانون المالي يبينه أموال المرافعة العامة جارية منبهة في

خصائص القانون الإداري

أ) القانون الإداري غير مقنن :-

- المقصود بالتقنين : مجموعة القواعد القانونية الصادرة من سلطة المختصة في الدولة في وثيقة واحدة .
- وبناء على ذلك فإنه القانون الإداري قانون غير مقنن ولاكت معظم قواعد القانون الإداري غير مقننه لاكت هذا لا يمنع من وجود نصوص أخرى للقانون الإداري مقننه أو مكتوبة .
- وهنا قول مجموعة من العلماء على وجوب عدم تقنين القانون الإداري

لرنة القانون الإداري من مرونة وسريع التطور

- الأنشطة الإدارية متعددة ومعقدة ومتنوعة وعديدة ولا تقع تحت حصر بعكس القانون الإداري
- القانون الإداري تحكمه ^{قوانين} قوانينها إلى جانب اللوائح والقرارات الإدارية واللوائح والقرارات الإدارية أهم من القوانين البرلمانية
- وهذا المعنى قال من الذفضل كتابة وتقنين القانون الإداري

ب) مجموعة القوانين المدونة أو المطبقة : قانون العملية بمجلس الدولة ، قانون مجلس الدولة ، قانون العملية في الدولة ، قانون المرافعة العامة

ج) القانون الإداري قضائي الشئكة : القانون الإداري من الطبيعة سريع التطور

د) القانون الإداري قانون مستقل

مصادر القانون الإداري (P) المصادر المكتوبة

أ) التشريعات الدستورية : الدستور : مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق والحريات الممنوعة للأفراد وتنظيم السلطات العامة في الدولة

لا وبناء عليه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تلجأ إلى إصدارها أي قانون من هذه القوانين أو

القانون الإداري أنه يكون هذا القانون مخالف للقواعد الدستورية لأنه الدستور هو أعلى سلطة

في الدولة فيجب على السلطة التشريعية أن لا تصدرها أي قانون من هذه القوانين

أنه تأتي أعمالها موافقة مع الدستور إلا كانت متوبة بحرم الدستور

وذلك للسلطة التنفيذية يجب عند صدور هذه اللوائح أن تصدر ملائمة مع الدستور

ب) التشريع العادي : يعتبر من مصادر القانون الإداري ^{فإنه} فيجب على السلطة

أو الجهة الإدارية أن لا تصدرها أي لائحة من اللوائح أنه تأتي هذه اللوائح

متوافقة مع مع القانون الذي صدر من السلطة التشريعية

ما عدم مجموعة من الأعمال قال فيها الدستور للجهة الإدارية

ليس عليك رقابة ولا للسلطة التشريعية

مثلها إبعاد السياسية عن الدولة ، نزع الملكية شيء من المداخلية بشرط تعويضه وهذا يسمى
{ نزع الملكية للمنفعة العامة }

١٣ التشريعات الفرعية { اللوائح } : هي القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية

أو من الجهة الإدارية تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدود
ولذلك فيطابق عليها القرارات الإدارية التنظيمية

وفقاً للمعنى الشكلى : أعمال إدارية ، والمصالح الموضوعى : هي تعتبر تشريعات

١٤ القاعدة التقليدية : هي أن التشريع يكون من شكل السلطة التشريعية في الدولة

ولكنه واستثناءات يكون مقيداً بقواعد معينة من السلطة التنفيذية

لماذا الأهل أن السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين واللوائح ؟

لوجود مبدأ الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية هنا لإصدار قوانين لا تشي أخرى

١٥ لا يجوز للوائح مخالفة القانون ولا الدستور

١٦ اللوائح التنفيذية : هي لوائح تصدر من السلطة التنفيذية وليست

مستقلة بل تابعة لقانون آخر فهي لا تصدر استقلالاً ولكن الغرض منها تنفيذ القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية

١٧ اللوائح المستقلة : هي لوائح تصدر من السلطة التنفيذية مستقلة مثل لوائح التنظيمية ، الضبط الإداري

١٨ اللوائح التفويضية : هي قرارات بقوانين تصدر من السلطة التنفيذية بتفويض من

من السلطة التشريعية بشروط معينة حدتها الدستور

شروط إصداره ١٥ ما ٣٣ مد ١٢٣

١٩ لوائح الضرورية : هي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية تكون لها قوة القانون

في حالة وجود ضرورة تسترعى إصدارها .

٢٠ الحالة لأولة نصق الماده ١٣٧ من الدستور : تجيز لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة اتخاذ تدابير عاجلة

على الشروط ١٦ أن يصدر ذلك في حالة غيبة البرلمان ، أن تكون حالات الضرورة تتطلب الإسراع في اتخاذ

أمران عاجله ٢١ أن يصدره الرئيس على مجلس الشعب فلا يصح أن يصدره من تاريخ صدوره إذا كان وقائمه

أو في أول اجتماع إذا كان المجلس مغتلاً ، وفي حالة عدم الغرض فإن القرار يزول أثره القانوني بأثر رجعي من

تاريخ صدوره . أما إذا عرضه على المجلس ولم يوافق عليه زال أثره القانوني بأثر رجعي

أما إذا عرضه على المجلس ووافق عليه فبطل سارعا وله قوة القانون

٢٢ الحالة الثانية لوائح الفطر والازمات الخاصة : يصير لا يشترط أخذ رأي قرار البرلمان ، يعرض

رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ اجرائية لازمة لمواجهة الفطر .

درجات الخطورة لاستقرار هذه الحالة : ١ - تهديد الوحدة الوطنية في البلاد ، ٢ - تهديد سلامة الوطن

٣ - إعاقه مؤسسات الدولة على أداء دورها الدستوري

→ أثر الاستفتاء على الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية تطبيقاً للعادة (٧٤) من الدستور: عند صدور استفتاء وأخذ رأي الشعب في مسألة من المسائل فإن هذا الاستفتاء الموقوف يتعلق بجانب شخصي لرئيس الجمهورية وما ذكره من الشعب عليها منه فيه القوة القانونية للوائح الصادرة في الأحوال العادية. تحفظ اللوائح التنفيذية بقوة الأذعة وهي تلي القوانين في تدرج القواعد القانونية في الظروف الاستثنائية: تكونه اللوائح ذات مرتبة للقوانين

⑤ المصادر الغير مكتوبة

→ **العرف:** هو القواعد الناجمة عن إطباق أو اتباع، مستمرار، انتشار السلطة العامة على نحو معين لمدة زمنية معينة حول قاعدة معينة مع الشعور بأنها ملزمة العرف الإداري: ما اعتادة الجهة الإدارية عنه اتباعه بشأنه مباشرة وتطبيقاً
يختلف العرف الإداري عن التسامع الإداري: ركنائيه هادي ومعين: ١
الركن المادي: هو اتباع الجهة الإدارية قاعدة معينة لفترة من الزمن
الركن المعنوي: مع شعورهم بالالتزام
شروط: أن يكون متبع من الغالبية وليس من الأقلية، القدم تكون القاعدة قد رمت
البنات مستمرة عليها دوماً، المشروعية لا يخالف العرف نهياً

→ أنواع العرف:

أ) العرف المفسر: هو قاعدة عرفية تنمنا لتفسير قاعدة قانونية (ملزم)
ب) عرف معمل: إصدار قانون نافذ ففناياتي العرف ويكملة (ملزم)
ج) عرف معمل: بالإضافة
عرف معمل بالعرف: حذف قاعدة قانونية (غير ملزم)
→ **أساس قوة الزام العرف:** الرأي الأول: أنه العرف أساس الزاميته ترجع إلى الإرادة لأفضنية، الرأي الثاني: يقول هذه إرادة هاربه وليس ضمنى
الرأي الثالث: أنه العرف يستل الزاميته من القضاء
الرأي الرابع: أنه العرف يتم الزاميته من روح الجماعة وتطبيق المجتمع
الرأي الخامس: أنه العرف مصدر ومنقول للقانون وأنه ليس معنى
أنه وظيفة التشريع قد وكيه إلى البرلمان والسلطة التنفيذية أنه الشعب يتفلي عنه دوره بل إنه الشعب يعبر عنه دوره في كثير من الأحوال

المبادئ العامة للقانون :- (ما ذكره)

هي القواعد الغير مكتوبة ويستنبطها القضاة ويقررها في أحكامه ويتخضع على السلطة العامة لاتباعه في الدولة منظم حرية التجارة والصناعة وحقوق الإنسان في التقاضي حرية العقيدة

أساس المبادئ العامة للقانون :-

دور القاضي أن يكتشف هذه المبادئ ويعلنها ويجورها ثم صيغتها وتقديرها بعد ذلك

مصدر القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون :-

الراي الأول :- تستمد الزايمتها من ^{أساس} إعلانها في إعلانها موافقة وحقوق الإنسان

الراي الثاني :- تستمد الزايمتها القانون الطبيعي

الراي الرابع :- يرجع أساس الزايمتها إلى يرجع إلى الدور الإنشائي للقانون الإداري

القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون :-

الراي الأول :- أنها لها نفس مرتبة الدستور

الراي الثاني :- أنها لها نفس مرتبة القانون

الراي الثالث :- يفوق بين نوعان من المبادئ، كما مبادئ مستمدة من الدستور، وتكون لها قيمة الدستور
كما مبادئ مستمدة من القوانين، وتكون لها نفس قيمة القوانين

الراي الرابع :- هذه المبادئ وإن كانت ملزمة للإدارة إلزام القوانين العادية إلا أنها لا يمكن لها أن تعالفا أحكام القوانين العادية

الراي الخامس :- أنها لها قوة قانونية تعلو على الدستور

الراي الرابع :- الراي الثالث

المصدر :- الفقرة ملحق

(8)

no: سماح القانون الإداري Date: داري

تقوم الإدارة بالعديد من الأنشطة تطبق فيها القانون العام وعلى وجه الخصوص القانون الإداري، كما قد تمارس الإدارة أنشطة من جنس نشاطها الإداري فتطبق عليها بالتالي قواعد القانون الخاص.

4- متى يطبق القانون الإداري؟ على آراء

أ) معييار المرفق العام: نشاط تقوم به الدولة لتقديم خدمات عامة للجمهور مثل مرفقة التعليم والصحة والأمن.

هذا الرأي يقول: أنه القانون الإداري والقضاء الإداري بصفته عامة لا يتناول كلًا منهما النشاط الإداري كونه نشاط الإدارة لا يتعلقه إلا بالمرفقة العامة.

ومن جهة الإدارة حرية وفي مقرونها أن تلجأ إلى القانون الخاص [تتعامل كغير عادية] وأنه تتعامل بطبيعتها الأساسية أنه تلجأ إلى القانون العام فيضا تنسأ مرافق عامة.

ب) معييار السلطة العامة: أنه كل فعل أو تصرف تجريبه الدولة يطبق عليه القانون العام سواء كانه من علاقة بمرفقة أو غير من علاقة بمرفقة.

ج) المعييار المختلط: يطبق القانون الإداري في حالة السلطة كانت عامة وليست سلطة خاصة وفي حالة ما يطبق على المرافق العامة في الدولة.

د- تأخذ مصر بمعييار المرفق العام في القانون الإداري وتحدد اختصاصات المحاكم الإدارية بموجب

المنشأة المرفقة وسائل القانون العام من ممارسة أنشطة كما إذا لجأ إلى القانون الخاص اختاراً وكانت طبيعة المرفق تطلب ذلك ففي هذه الحالة لا يخضع للقانون الإداري والمحاكم الإدارية.

الباب الثاني: تنظيم السلطة الإدارية

المفصل الأول: الأنشطة المعنوية العامة

هي مجموعة المصالح أو الأقاليم الإدارية التي يعتبر لها بالشخصية الاعتبارية في سبيل تحقيق أغراض معينة.

الانشغاف الإدارية: مجموعة القواعد التي تنظم الانشغاف الإدارية ويحكم علاقتها القانونية مثل: الدول - المحافظة - المدينة - المركز - الحي - القرية {

9

ما النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية؟ سؤال امتحان

- 1- وجود شخصاً جديداً بالمجتمع له مصالح جديرة بالصيانة والأهمية
- 2- يتمتع بالأهلية الكاملة، في يقبل الصبات وتقبل منه الصبات والوصايا ويقوم بكافة التصرفات القانونية
- 3- زمة مالية مستقلة عنه زمة مكونة
- 4- أهلية التقاضي يتمتع بها
- 5- له موطنة مستقل
- 6- لا بد للشخص الاعتباري منه وجود نائب يعبر عنه إرادته (الممثل القانوني)
- 7- تشارك في جود من أعمال الدولة، في استقلال عمل الأنظمة الإدارية وخضوعهم لنظام قانوني يختلف عن نظام قانون الدولة
- 8- استقلال أموال الأنظمة الإدارية عن أموال الدولة
- 9- الشخص الاعتباري مسؤول عن جميع نشاطاته

النس العامة للتفصيل الإداري: انظر ١٢٧

- 1- تعريف المركزية الإدارية: أنه كل شيء متعلق بوزارة معينة على مستوى الجمهورية كاملة يقوم بها أعلى شخص في السلم الإداري وهو الوزير ومن تاحته ما هو دون ومرئوسون يأثمرون بأوامر الرئيس فقط وليس له أي سلطة على أي شيء [أمر به الوزير]
- 2- الملامركزية الإدارية: توزيع أعمال على الوزير مرور بالتسلسل ونزولاً لوضووظ
- 3- يصب بملك كل واحد من الموظفين سلطات معينة ولكنه الرئيس الإداري يهيمن هيمنة كاملة على العمل الإداري
- 4- النس العامة للتفصيل الإداري

- 1- هيمنة السلطة المركزية على العمل الإداري، في تستحوذ السلطة المركزية على النشاط الإداري في الدولة، في يشرف الوزراء على جميع مرافق الدولة
- 2- تستوجب المركزية بحدود الحكم كونه الرئيس الأعلى هو المهيمن على النشاط الإداري أنه تبدل في شكل سلم أو هرم تدريجي، في الارتباط العفوي بين الحكومات المركزية ومراكزها ومراكزها ومرافقها في الأقاليم، في خضوع جميع الموظفين إلى موجبات السلطة الرئاسية وهذا الخضوع يتصل في في سلطة التوجيه: هو توجيه الرئيس الإداري على مرفوضيه
- 3- سلطة الرقابة: تفول للرئيس الإداري حق التعقيب على أعمال مرفوضيه
- 4- وتفصيل سلطة التوجيه والرقابة: نظام القانون الرئيس الإداري سلطته التقديرية والرقابة على مرفوضيه كما أنه له دور في ترقية

مفهوم المركزية الإدارية

١- التركيز الإداري: أنه تتركز السلطة في يد الرئيس الإداري ولا يملك سائر

الموظفين في السلم الإداري أي سلطات

٢- عدم التركيز الإداري: السلطات موزعة بين الرئيس الإداري وبينه الموظفين

٣- عيوبه: أ) يفترط وجود ^{أسلوب التركيز} سلطات قيادية إدارية في عدم

فكرة التنظيم الإداري مما يودي أسلوب التركيز إلى ضرورة قيام الرئيس بكل
مهماته وكثيره مما يتنافا نظام التركيز مع نظام الديمقراطية مع هذا النظام يودي إلى
الاستبداد بالسلطة مما يودي هذا النظام إلى البطء في اتخاذ قرارات

٤- مميزات التركيز الإداري: (اللاوزارية) توريح سلطة اتخاذ القوانين

بين الرئيس الإداري وبين تابعيه الذين يلونه في السلو الإداري

سواء في العاصمة أو في الأقاليم يصعب بكونه له صلتة البقاء في بعض الأمور

ونظام عدم التركيز يمكن أن يكون موجود في المركزية والنظام اللامركزي النظام أيضاً

لأنه في الحالية موجود سلطة لاتخاذ القرارات مستقلة عن قرار الوزير

ولا يودي انتقال السلطة من الرئيس إلى مسؤول في نظام عدم التركيز إلى الخروج منه

نطاق المركزية الإدارية لأنه لا زال الرئيس يحميه على أداء الوظيفة للإدارة

٥- مزايا وعيوب المركزية الإدارية:

١) المزايا: أ) تتفق المركزية مع المراقبة والمباراة والمرافقة المتعلقة بإدارة الدولة

ب) تحقيق وحدة الإدارة مما ينجح تجانس الإدارات مع بعضها البعض

ج) تجعل المركزية الإدارية نوع من ^{توحيدي} عدم الخصوية وتوفير العتاله

د) توزيع أعباء المراقبة العامة على الدولة

هـ) العيوب: أ) يودي إلى قاعة تركيز البضامات عند القمة مع

أن كل للوزارات مملوكة في يد الوزير الأعلى كما لا تتناسب المركزية الإدارية مع ~~المفهوم~~

المستطعة مع بعض المرافقة للاضامه والتكاملية

ب) تتناقض المركزية مع الديمقراطية الإدارية وما يجب أن تقوم عليه من توزيع الأعمال

التفويض الإداري

التفويض: علاقة بثلاثة شخصين أحدهما المفوض والآخر المفوض إليه بمقتضاها يقوم الثاني بعمل يدخل أصلا في اختصاصات الأول
في معظم صور التفويض يحتل المفوض مرتبة أعلى من المفوض إليه وفي بعض الأحيان يكونان في نفس الدرجة

- أهمية التفويض: (١) يواجه التفويض غيب زيادة على المفوض ، كما يعتبر من الوسائل المرنة يتم بقرار من صاحب الاختصاص بعد الإذن من الممنوع إلى التفويض بالية في السلم الإداري
(٢) التفويض من الوسائل التي تؤدي إلى الكف عن القيادان الجديدة
(٣) يحقق التفويض عدم التركيز الإداري ، كما يحقق التفويض ميزة أساسية للمواظبة وهي زيادة درجات التسلم
والجانب هذه المفاتيح فإن التفويض له مزايا أخرى تظهر على صفة تفويضية تحديده بالنسبة للمفوض أو للمفوض
(٤) التفويض بالنسبة للمنظمة القائمة فيها: (١) يخفف تكلفة العمل الإداري ، يوفر الوقت ويقتصر العمل
(٢) يساهم في تحقيق الديمقراطية الإدارية ، السرعة في إصدار قرارات ، توزيع الأعمال على الموظفين
(٣) بالنسبة للمفوض إليه: (١) يبعث التفويض الثقة بالنفس لدى المفوض إليه ، كما يعزز الموقوفين
إلى إلى عملية التفويض ، كما يرضى التفويض ضرور هذا العامل وينمي فيه روح العمل للمستقبل
مع مزايا التفويض للأصيل: (١) تخفيف العمل ، (٢) احتضانه بروحه المعنوية المرتفعة
(٣) استمرار العمل في حالة غياب الأصيل

كما يتفرغ الأصيل لرسم السياسة العامة وللأهداف

عوامل تدفع الرؤساء إلى الرغبة في التفويض

- ١- رغبة الرؤساء في الاستئثار بالسلطة ، ٢- رغبة الرئيس في عدم الثقة في قيام المروءين بأعماله
- ٣- الخشية من تصور المروءين ، ٤- عدم الثقة الذهني والعاطفي ، ٥- الجهل بطبيعة تفويض السلطة
- ٦- عدم الدلائل الكافي بالبدالة العملية ،

أنواع التفويض

التفويض المباشر: هي التي لا يتطلب فيها تدخل صاحب الاختصاص

تفويض غير مباشر

التفويض الاختياري والحق

التفويض بالإنجاز

التفويض التعريفي

التفويض الفني في مصر بالكل

شروط التفويض

١) أن يكون بناء على نص تشريعي: - إن المشرع حينما يحدد درجة الموقف الإداري
يحدد لكل وظيفة واجباتها وحقوقها ومسئولياتها ومن هنا كانت مبدأ
(المسارسة الشخصية للاقتصاص) وهناك عدم جواز أن ينازل صاحب الاختصاص
عنه اختصاصاته لغيره {الا بوجود نص قانوني}
٢) يجب أن يصدر التفويض من ذات الإدارة التي رخصت بالاقتصاص:-

مثل أن الرئيس يسلط اختصاصاته من الدستور لا يجوز هنا للقانون أن يعطي اختصاصات
فيجب أن يصدر التفويض من السلطة المختصة: - وهي السلطة التي أسندت القوانين واللوائح
٣) التفويض يكون في الحدود التي حددها المشرع: - فلا يجوز التفويض في المسائل منع المشرع
فيها التفويض سواء كان مشرع عادي أو مشرع دستوري.

ويفترض هذا الشرط عدة التزامات على الأصيل وعدة بالتزامات على المفوض إليه

٤) التزامات الأصيل: - أن يصدر التفويض بناء على الحدود التي حددها المشرع فلا يجوز
له أن يتجاوزها ٩٤ - لا يجوز للأصيل أن يسير التفويض لغير الأشخاص التي حددها القانون

٥) التزامات المفوض إليه: - ألا يمارس الفصل وفق الحدود التي حددها المفوض

٦) يخضع المفوض إلى نفس القيود التي يخضع لها العفو المختص {المفوض} ولا يجوز تجاوز هذا العمل
٧) أن يكون التفويض جزئياً ولا يجوز أن يكون التفويض شاملاً إلا إذا وافقه المشرع

حتى لا يتعرب الأصيل من مسؤوليته، أن المشرع راع درجات معينة في كل وظيفة فلا يجب أن يتم تجاوزها

٨) أن يكون الاختصاص المفوض به أهلياً وليس اختصاصاً مفوضاً {عدم جواز التفويض في التفويض}
٩) يجب أن يكون التفويض مكتوباً: - يتحتم أن يكون التفويض مكتوباً لأنه يكون منتجاً للأثر

وهو ما يراه معظم الفقه الإداري عند قراره حديث عن شكل التفويض فلا بد أن يكون مكتوباً ومشوراً
١٠) لا يجوز التفويض في الاختصاصات الشخصية أو المعجزة:-

مثل نص الدستور على أن السيد رئيس الجمهورية هو المختص الوصي في إعلان حالات الطوارئ
ولا يجوز لغيره أن يقوم به.

الديمقراطية الإسلامية

كشى أسلوب من أساليب الإدارة بمقتضاه تنوزم الوظيفة الإدارية في المولد بين السلطة المركزية وعمالها
والتي تنوزم إلى عموم طلبة الإدارة كناية:

الرئيس التي تقوم عليها الديمقراطية:

أ) تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة على درجات السلم الإداري.

كما لا يمكن ترك نظام من انفاط الإدارة بحيث يقتصر التوزيع على صلاح السلطة الإدارية وعلى ذلك فلا تعتبر نظاماً من أنظمة الحكم.

(١٠) تقوم اللاهوكريه على الاعتراف بالاقلام الادارية بالسفعية المعنوية

في نفاذها الامامية الدورية بعد ركبتين من الاستقلال ولا كنه لونه استقلال كامل

الرقابة على المهن والمهنة

تأمنه السلطة المركزية تعيين بعضه أعضاء اللامركزية المركزية ما يك حق السلطة المركزية في عزل بعضه

أعضاء الإدارة الإدارية أو وفق المجالس الإدارية وطلما

الرقابة على أعمال الهيئات اللاهوتية:

وهي تشوخر. وهي تغزل في كل ^{العال} ~~العال~~ التي يتوقف فيها نفاذ القرارات الصادرة من الهيئات الحكومية

اللامركزية على ارضه سابقه من السمات المركزية

• نظام المزايا كآلية إدارية: على نصائح

مركز الامركزية العقلية: هو مبنى ادارى خاص بقرع جعرايه معينه

١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١
٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠
٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١
٦٢٢
٦٢٣
٦٢٤
٦٢٥
٦٢٦
٦٢٧
٦٢٨
٦٢٩
٦٣٠
٦٣١
٦٣٢
٦٣٣
٦٣٤
٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤١
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٤
٦٤٥
٦٤٦
٦٤٧
٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦

• مزايا وعيوب الامكديا الاندلسية

هـ. هذا لأن تخفيف من أعباء السلطة العامة كما تخفف الوزير إلى رسم السلطات العامة

١٢ تحقيق الريمقوالهيد، ٢٠١٦ زيادة كفاءة المرافقة العامة ٢٠١٦ تساعد على تربية السمك تربية أساسية

٦٧ حسن سير المرافقة العامة ، ٤٧ الالامركزية ، ٤٨ قدر في مواجهته الامانة كواقعة الحروب او الثورات والملازمات

٨) أنواع النظام الإداري وتنوعه: النظام الإداري

• عيوب :- أ) المساس بوحدة الوظيفة ، ب) تؤدي إلى التنازع والتناقض بين الأقاليم الإدارية

تم انشاء الصناديق الملائمة كمنظمة اقل خيرة بالشؤون الادارية واكثر تميزاً

١٤٧

Date: _____ no: _____

اللامركزية المحلية

هي صوره من صوره اللامركزية الإدارية ، وهي عبارة عن الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجزء من أقاليم الدولة مع تمتع الهيئة التي تعبر عنه الشخصيات الإدارية الشخصية الاعتبارية والتي غالباً ما تكون منتجة بقدر كبير من الاستقلال تحت رقابة السلطة المركزية .

- أركان اللامركزية المحلية :-

١- الاعتراف للشخص المعلى بالشخصية الاعتبارية :-

انه يعترف المشرع لجزء من أقاليم الدولة بالشخصية الاعتبارية وذوون ذلك ان يكون اراء إدارة محلية .

٢- وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية :- تقوم اللامركزية بصورتها المرغوبة على وجود مصالح محلية لوظائف معينة بحيث تتحقق هذه المصالح الاعتراف لها بحكم الأمر بإدارتها بفكرة الإدارة الشاملة والإدارة الغير مستقرة

٣- انه يعود بالإشراف على هذه المصالح الى هيئات منتخبة :-

بمعنى تعيين ناسي وانتخاب ناسي معينين ، وأشخاص على وجه التحديد هم من يدبر هذه المرافق

٤- استقلال المجالس المحلية في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف الرقابة الإدارية :-

حدود الرقابة الإدارية ونطاقها ،
طريقه ممارسة الرقابة الإدارية :-

الإدارة
Bahr
٥١٥٦٧٤٢٨٩٩٤

المراقبة العامة

المراقبة العامة: هي نشاط إداري يأخذ شكل مشروع وهدف منه انتشر الإدارة حاجات العامة وتحقيق النفع العام وتحتفظ الإدارة بالسلطة العليا في إنشاء وإدارته وإلغائه.

هي مقومات المراقبة العامة (عناصرها):

1- النفع العام: وهو تقديم خدمات عامة لجميع المواطنين دون تفرقة بين شخص وآخر مثل المنهج العقاري والمحاكم.

2- السلطة العامة: وهذا معناه أن المراقبة العامة لا تشرخ عليه إلا السلطة العامة بحيث تكون الكلمة العليا للدولة.

أنواع المراقبة العامة

1- المراقبة بالمعنى المادي: والمراقبة بالمعنى العضوية:

- المراقبة بالمعنى المادي: يتمثل في الوظيفة أو الخدمة العامة التي يؤديها المراقبة للجمهور.
- المراقبة بالمعنى العضوي: الصبغة التي تقوم على هذا النشاط.

2- المراقبة العامة الإدارية: والمراقبة المهنية والتجارية

- مراقبة إدارية: مثل وزارة التعليم والصحة وغيره، تقوم على عدد 2 الرتب، وهذا الترتيب له مقابله للمواطنين.

- مراقبة مهنية وتجارية: هي التي تقوم على نشاط مهني وتجاوي مهني للنشاط الذي يقوم به الأفراد.

وهي المراقبة التي التطور الذي طرأ على وظائف الدولة.

3- المراقبة القومية: والمراقبة الإقليمية:

- المراقبة القومية: هي التي تتولها الإدارة المركزية مثل مراقبة الأمن والتعليم والقضاء.

- المراقبة الإقليمية: هي التي تديرها هيئات غير مركزية.

4- مراقبة التنظيم: هي (المراقبة التنظيمية):

- رقابة: جمع أبناء المهنة الواحدة تحت ستار واحد والمراقبة هي عملية المنظمة بنفسه.

- تنظيم المراقبة بمجلس: تفحص أبناء المهنة الواحدة ٢٤٥

5- المراقبة الإدارية: والمراقبة الاقتصادية:

6- المراقبة العامة: والمشروعات الخاصة ذات النفع العام.

٧

طرق إدارة المرافق العامة

١ الاستغلال المباشر (الإدارة المباشرة): تقوم الإدارة بنفسها وبواسطة أجهزتها الإدارية المركزية أو عليه بإدارة المرافق العامة بأموالها وعمالها وتحت مسؤوليتها مستخدمين وسائل القانون العام

٢ منع المرفق الشخصية الاعتبارية: يترتب عليه رقابة المرافق على قيد الرقابة الإدارية

٣ التزام المرافق العامة: هو عقد إداري بين الجهة الإدارية وشخص من أشخاص القانون الخاص يقوم بإدارة مرفق عام ذات طابعه إقتصادية واستغلاله من محدود بأمواله تحت مسؤوليته وعماله يتبعونه

ويقو عقد الإيجار المميز على:

١ التمييز المتميز في عقد المرافق يكون ذات طابعه إقتصادية ٢ يقو الالتزام على تحمل الملتزم بنفقات المشروع بأمواله وعماله ولا يعتبرونه موظفين هم يعملون في القطاع الخاص

٣ يقو الالتزام باستخدام المرافق عن طريق مقابل نقدي يتقاضى عند المنتفعين

٤ طبيعة امتياز المرافق العامة: عمل قانوني مركب يحتوي على نوعين من النصوص الزاوية عقدية بين الإدارة والملتزم، ^{للأنصبة} نصوصية لأثره تتعلق بتنظيم المرافق

هذه أيا وعيوب امتياز المرافق العامة:

١ الخصائية: لا يؤدي إلى تحرير المرافقة من الأساليب والنقابات الحكومية كما يخفف العبء عن كامل الحكومة كما يعطي ميزة أحاسية للإدارة بعد انتهاء مدتها حيث تسترد الإدارة المرافقة

٢ الخصوصية: لا يؤدي إلى إرهاب المنتفعين كما ضعف الرقابة الحكومية

٣ تطال فترات التمييز لتأثير على رجال الإدارة كما يوجد امتيازات المرافقة العامة يدرها شخص أجنبي ما يؤدي إلى التدخل الأجنبي داخل العمل المحلي

٤ انعدام العقد: يكون قانونا ولمدة لا تتجاوز ٢٠ عامًا، ويكون من حق استغلال

المعاصر والنام الصغير والملاحة طرة الانتاج ما عام

٥ انعدام الالتزام: كما بالنسبة للسلطة ما نحة الالتزام

١ الحاجة الرغبة على إيراد المرافق المرفقة وإدارته كما حق تحميل النصوص والأنظمة دون الرجوع إلى الملتزم ٢ حق استرداد المرافق قبل استكمال مدتها

بالنسبة للملتزم حقوقه: على الإدارة أن تفي بالعقود التي تتعهد بالوفاء بها في العقد

كما أن الملتزم يعمل على تعويضه في حالة إخلاله بغير التوازن المالي

بالنسبة للالتزامات الملتزم: كما يدر المرفق كما في شروط العقد ولا يجوز التقاعص عنه أو تأخير ويكون من حقه طلب تعويضه ويكون ملتزم بالعمل أثناء طلبه للتعويض وإن تقاعص عنه أدان العمل سقط تعويضه.

مبادئ الضبط الإداري:

يتوزع الضبط العام في يد السلطة المركزية من الرئيس وهذه بواله

أما الخاص: فأخيراً الوزير ومن يقوله من السلطة

والضبط المحلي: للمحافظين والمجالس المحلية

لا يجوز للسلطة الضبط العامة التدخل في نطاق الضبط الخاص إذا التفتع أن القانون الخاص قصد

خص سلطة الضبط الخاص سلطة الضبط في هذه الحالة وأصلاً.

لا يمكن تدخل سلطة الضبط العام على الخاص والعكس ولا يجوز العكس إلا في حالة التمييز والفرق

أنواع الضبط الإداري: أ) الامتداد العام، ب) السكينة العامة، ج) الصحة العامة

تعريف الموقف العام وعلاقته بالدولة

ويعرف الموقف العام: هو كل شخص يعمل في خدمة مرفقة عام تدير الدولة

أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويصدر لتعيينه قرار من السلطة المختصة

بشروط ^{أو أرفق منه} تعيين الموقف العام:

أ) أنه يكون التعيين من هذه السلطة المختصة، ب) أنه يكون التعيين بصفة دائمة

ج) أنه يعمل في خدمة مرفقة عام تدير الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، القانون العام.

ومن الممكن أن يعمل الموظف العام في وظيفته في الدولة ويعمل في مكانه خاصه إذا توفر الوحد

لأنه لا يمثل الطبيب التي يعمل في المستشفى وممنه أيضاً فتح عمادة خاصه

العلاقة بين الموظف العام والدولة

1- الرأى الأول: أنها علاقة تعاقدية، واختلافها على رأيين

علاقة تعاقدية في إطار القانون الخاص: إنه الموظف يجمع بينه وبين الدولة عقد وكالة

معينة خاصة إذا كان يقوم بعمل ذهني ^{ذهني} مثل المبرمج أو غير ما يشابه

ب) أما إذا كان العمل بدوي يعتبر عقد عمل أو عقد إجازة أنظمة من قبل الدولة

بأنه علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام: إنه العلاقة هنا علاقة تعاقدية ولا تكون بغيرها

القانون العام الذي تكون الدولة طرفاً في وتكون الإدارة صاحبه سلطة مساوية

والتي يحكمها القانون الخاص لأنه القانون الخاص إذا حكمه تكون الكلي متساوي بعضهم لبعض

وهنا نرى أنه يكون البراءة إطار

٢٤ الرأي الثاني: يرى أنه العلاقة هنا علاقة تنظيمية:

نظراً إلى الانقذارات التي وجهت إلى العلاقات العامة وخاصة كإسراء القانون أنه العلاقة تنظيمية يحكمها العقد من ناحية ويحكمها القانون من الناحية الأخرى ويتربط على ذلك: في المولد أنه تعمل القوانين واللوائح التي تنظم المركز القانوني للموظف في أي وقت في قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة أصدرتها الإدارة المنفردة بجهة الإدارة. كما لا يجوز الاتفاق على خلاف ما ورد في القوانين واللوائح في لا يجوز الإصناع عند العمل أو الإضراب.

شروط تقلد الوظائف العامة:

- ١- شرط الجنسية: أن يكون مصري أو ضحية أحد الدول التي تعربى الق تحاط المصرية بالمثل في تولي الوظائف
- ٢- شرط حسن السير والسلوك: فيجب جاني، في شرط اللياقة الفنية: في شرط اللياقة الطبية
- ٣- شرط الجنسية: لا يجوز فتح للإنشاء من تولي بعض المناصب العامة طبعاً زناً أنتاء. هذا في إخلال بالمساواة
- ٤- شرط السن: أنه لا يقل سن الموظف عن (٢٥ سنة)

نظام شغل الوظائف القيادية:

في ظل القانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٦ م

يكون التعيين عند ترقية مسابقة يعلن عنها في على موقع بوابة الحكومة المصرية
أو النشرو في جريدتيان متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة.

شروط شغل الوظائف القيادية:

١- أن يكون مستوفياً للشروط المعتمدة على لبقاً الوصف، في الحصول على دورة التدريب المتطلبه
لهذه الوظيفة، في أن يقدّم مقترحاً لتطوير الوحدة، في

تقييم المتقنين لشغل الوظائف القيادية:

في المقدرات العلمية في التاريخ الوظيفي، في المقترح التطويري، في السمات الشخصية
في البرامج التدريبية

في هذه وظائف يتم الحصول عليها عن طريق الترقيه من الوكيل الدائم للوزارة
ومن الممكن أن يختاره الوزير

الطريق العادية في اختيار الموظفين2. أملاً التمييز في كل القانون رقم (11) لسنة 1972

يكون التعيين عند طريقه إعلاناً موكراً على بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التمييز في تلك الوظائف عند طريقه امتحان من خلال لجنة الاختيار ويشرف عليه الوزير المختص

يجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التالية تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وصفها:

1- مسمى الوظيفة المكان منها ومستواها ومجموعة النوعية والوظيفية

2- مخصصات الوظيفة وصفها والوظيفة 3- محل العمل 4- معايير المقابلة بين المتقدمين

5- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين

وتعتمد على لجنة الاختيار وتتضمن لجنة الاختيار:

1- كونه الأساس العام للمتقدمين طريقة ادائها 2- تحديد المكان المختص بالأجراء والامتحان

3- تحديد وسائل المراقبة والتأمين اللازمة لمقر اللجنة

3. ثانياً الانتخاب

3.1. الانتخاب العام: وهو الزام خريجي بعض التخصصات بالخدمة في وظائف معينة

3.2. الانتخاب الخاص: وهذه لا تحتاج إلى تخصص ولا إلى قرار جسد بل عالية ولا إلى صراحة

فتجوز هذه الوظائف لمنحها على العزيم والذرائع التي قد توافرها في الخروب

4. شروط الموظفين

4.1. المرتب أو الأجر: هو المقابل الذي يحصل عليه العامل أو الموظف لقاء أو مقابل

قيامه بالأعمال التي كلفها القيام بها مقابل الأجر هو المورد الأساسي للعامل

والمرتب هو دفع من النفقة تمنع الموظف بقوله تمكنه من المعيشة التي تليق

بالمركز الاجتماعي للوظيفة التي يشغلها

4.2. العلاوات: هذه الطريقة التي يستحصلها الموظف لرفع المرتبات منه صين إلى آخر

في علاوات دورية هي علاوة تشجيعية من قبل الدولة إلى راتب الموظف كل سنة مائة وحق منقول

في المكافآت التشجيعية: حوافز خاصة تمنح لبعض العمال المتفانين في عملهم (50)

شروط العلاوة: ألا تكون مرتبة الموظف بمرتبة كفاً على الأقل ولا يصح الموظف هذه العلاوة

أكثر من مرة كل 3 سنوات 4- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يصحون هذه العلاوة عن (10) من مجموع الموظفين

5- علاوة علمية وهي حافز التمييز العلمي (10)

في الترقية

أن يدخل العامل وظيفته أعلى من درجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية

شروط الترقية:

- ١- تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من التي كان فيها ٢٠٠٦. استلزام أنه يتوافر في العامل الشروط
- الشروط اللازمة لتوافرها لشغل المرقى إليه ٢٠٠٦ أنه تكون الترقية العامل للدرجة التي التالية مباشرة
- ٢- تشترط بعض التدرجات مدرجاً معينة

أهمية الترقية:

- ١- الحافز الأول الذي يدفع الموظف للمعروف السلوك الوظيفي ٢٠٠٦ المساعدة على توفير
- اللياقة واللاء ٢٠٠٦ الوسيلة الطبيعية لإعداد القادة الإداريين بالنسبة للمستقبل
- ٢- اجتذاب أفضل العناصر والمناصب الحكومية على مختلف درجات السلم الإداري

مبادئ الترقية:

- ١- الترقية بطريقة عادلة: سلطة الجهة الإدارية في ترقية العاملين على بعض فترة زمنية معينة
- بجانب ترتيبهم في كشف الأقدمية، لا يتم التقدير في أوضاعهم قبل الترقية يكون كفاً على الأقل
- مزاياها: ١- يرقى العامل في المرحلة الأعلى التي تخطوا أقدم الموظفين في المرحلة السفلى فمن يليه
- ٢- تشجع هذه الطريقة روح الإحسان بين الموظفين ٣- اتباع هذا المبدأ يجعل الإدارة حريصة على الاعتماد بهم
- عند طريق توفير المربح للدرجات الاستعداد للترقية
- ٢- تحترق الترقية كما خاف من جانب الموظفين الإدارية إلى العامل
- ٣- عيوبها: ١- تشجع بترقية الجميع سواء كانوا ألقاً أو غير ذلك ٢- تغلف الطريقة على الكفاءات الممتازة
- ٣- تؤدي الأقدمية إلى الإضرار بغيرها من سيرة العمل حيث لا يوجد لها معيار ومحدد غير الوقت
- ٤- الترقية بالأقدمية تضعف تأثير الرئاسات على المرؤوسين ٥- تقدي على روح المنافسة
- والابتكار بين الموظفين وبعضهم لبعض
- ٤- في الطريقة بطريقة الاختيار: ١- تكمن الترقية على إجماع الموظف وتطابقه في العمل ٢- أنه لا يقل التقدير من امتياز
- موانع الترقية: ١- فترة الاختيار ٢- تقدير تقاربه كفاً غير مرفوعة
- ٣- الإحالة إلى المحاكم التأديبية أو الضابطة أو الوقت عند العمل
- ٤- النقل ليس من موانع الترقية ٥-

لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان معارفاً إلا بعد عودة من الإعاره
وذلك لو كان حاصل على إجازة بدون أجر إلا بعد عودة من الإجازة
وهذه قاعده عامه باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل

١٠ (١٠) الأجازاتأولاً الأجازات العارضة:

هي الأجازات التي يحصل عليها الموظف لأسباب عارضة لا يستطيع فيه العامل إكمال عمله بالعمل، أنه موثوق به عن العمل

مدتها: كل سنة ٧ أيام بعد أوقفي في الغياب الواحد يومين كحد أقصى

ثانياً: الأجازات الاعتيادية:

هي أجازته دورية لراحته واستجمامه وتجديد نشاطه وميولته

مدتها: ١٠ أيام في السنة الأولى من بعد ١٦ شهراً من تاريخ استلام العمل

٢- ١٩ يوم لمن أمضى سنة ٣- ٢٠ يوم لمن أمضى ١٠ سنوات ٤- مع يوم لمن تجاوز ١٠ سنوات

٥- مع ١٢ يوماً لمن تجاوز ١٥ سنة

٦- مع ١٤ يوماً لمن تجاوز ٢٠ سنة

٧- مع ١٦ يوماً لمن تجاوز ٢٥ سنة

٨- مع ١٨ يوماً لمن تجاوز ٣٠ سنة

٩- مع ٢٠ يوماً لمن تجاوز ٣٥ سنة

١٠- مع ٢٢ يوماً لمن تجاوز ٤٠ سنة

١١- مع ٢٤ يوماً لمن تجاوز ٤٥ سنة

١٢- مع ٢٦ يوماً لمن تجاوز ٥٠ سنة

١٣- مع ٢٨ يوماً لمن تجاوز ٥٥ سنة

١٤- مع ٣٠ يوماً لمن تجاوز ٦٠ سنة

١٥- مع ٣٢ يوماً لمن تجاوز ٦٥ سنة

١٦- مع ٣٤ يوماً لمن تجاوز ٧٠ سنة

١٧- مع ٣٦ يوماً لمن تجاوز ٧٥ سنة

١٨- مع ٣٨ يوماً لمن تجاوز ٨٠ سنة

١٩- مع ٤٠ يوماً لمن تجاوز ٨٥ سنة

٢٠- مع ٤٢ يوماً لمن تجاوز ٩٠ سنة

٢١- مع ٤٤ يوماً لمن تجاوز ٩٥ سنة

٢٢- مع ٤٦ يوماً لمن تجاوز ١٠٠ سنة

٢٣- مع ٤٨ يوماً لمن تجاوز ١٠٥ سنة

٢٤- مع ٥٠ يوماً لمن تجاوز ١١٠ سنة

٢٥- مع ٥٢ يوماً لمن تجاوز ١١٥ سنة

٢٦- مع ٥٤ يوماً لمن تجاوز ١٢٠ سنة

⑤ **المعاشات والمكافآت التقاعدية:** تقطع صلة الموظف بالإدارة ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو عدم اليقظة الصحية أو استقالته أو فصله وإحالة إلى المعاش أو بالفارق وفي هذه الحالة يكون حق الموظف للحصول على مرتبة تقاعدية يصدر منه جهة الإدارة على حسب الأمر الساري الذي كان يحق له بتقاضاه و معموله على كفايه هو لنفايته الخدمة الوظيفية

ح واجبات العاملين:

① **تأدية الواجبات الوظيفية:** مع الإشراف فيه أنه الموظف مطلوب بالارادة بعمله على النحو الأكمل والمفروض أنه يؤدي الموظف العمل بنفسه وليس عن طريق شخص آخر وهذا مقابل الأجر المحظوظ على الموظف. أي مباشرة الأعمال التي تتناسب مع كرامة الوظيفة التي يشغلها بحيث يحظر عليه عزم بأعمال الوظيفية [٣٦] عدم الرد على الجهاز المركزي للتخطيط والإدارة في عدم الرد على طلبات الجهاز المركزي للمحاسبات كما يحظر دراسة أي عمل حزبي أو سياسي [٣٧] قبول أي هدية أو رسوم أو عطايا وغيره من الأمور المشابهة

② **واجب الطاعة:** يلتزم بأوامر الرئيس ولاكتفاء إذا كانه أمر الرئيس في العمل مخالف للقانونية على الموظف أخذ هذا الأمر بوجه كتابي المخالف للقانونية يتكلم كتابي وينتدب للجهات المختصة بالطاعة للرئيس في مهصة القانونية - في يلتزم بأوامر القانون - منه لوائح وقواعد وتعليمات

③ عدم مخالفة القواعد المالية المعهولة بها:

④ **مخالفة القواعد واللوائح المعهولة بها:** مخالفة الأنظمة الظهيرية على الرقابة على موازنة العمل على مخالفة القانون واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايا والمخازن والمشتريات وكافة القطاعات المالية على المحافظة على كرامة الوظيفة مع عدم إفشاء أسرار الوظيفة على إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل التي تتركب عليها منافع من حقوقه للمطالبة المالية عدم الرد على جهاز المركز على المناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو كتاباته بمطالبة في عدم موافقة جهاز المركز للمحاسبات بغير عزم مقبول

④ **المساوطة على كرامة الوظيفة العامة:**

⑤ **عدم إفشاء أسرار الوظيفة:**

اشتغاف خدمة الموظف العامة

١- بلوغه سن الستين

٢- الاستقالة: يجب على الجهة الإدارية البت في طلب الاستقالة خلال ٣٠ يوم
وإذا لم يبت فيه ٣٠ يوم بدون رد تكون الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم تكون
طلب الاستقالة مخالفة على طلب.

٣- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

٤- فقد الجنسية أو انشغال أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لوعايا الدول الأخرى:
م - عدم اللياقة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

٥- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية غير ترضيها من الحكومة المصرية.

٦- الحكم عليه بعقوبة مبنية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف

أو الزماته أو تفقده الشكامة الثقة والاعتبار ٨ - الوفاة

القرارات الإدارية

أعد
ب
١١/٧/٢٠١٩
أعد

أعد
ب
١١/٧/٢٠١٩